肇庆高要北京****建筑劳务有限公司“9·7”一般物体打击事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制日期：2024 年 12 月 26 日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 1
（二）其他相关单位概况 2
1.事故项目建设单位 3
2.事故项目总承包单位 3
3.事故项目监理单位 5
（三）事故项目概况 6
（四）事故发生经过 7
（五）事故现场情况 8
（六）发生经过机理分析 9
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 9
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 11
（三）医疗救治及善后处理情况 11
（四）应急处置评估 12
三、事故原因分析 12
四、有关责任单位及人员存在的主要问题及处理意见 13
（一）有关责任单位及人员存在的主要问题 13
（二）相关单位、人员处理建议 14
五、事故教训 16
（一）企业主体责任严重不落实，违法违规建设生产无底线 16
（二）隐患排查治理不到位 16
（三）施工现场安全管理混乱 16
六、事故整改和防范措施建议 17
七、附件 18

2024 年 9 月 7 日 17 时 50 分许，北京****建筑劳务有限公司在新建广州至湛江高速铁路********站前工程GZZQ-**标施工工地发生一宗物体打击事故，事故造成 1 人受伤。直接经济损失 20 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，2024 年 9 月 10 日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区交通局、蛟塘镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“9·7”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，北京****建筑劳务有限公司“9·7”一般物体打击事故是一起因挖掘机司机操作不当，未认真细致观察地面情况，挖掘机驶上地面钢板，导致钢板压到 1 名现场人员受伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.北京**建筑劳务有限公司。**统一社会信用代码：91110111MA********；法定代表人：付某某；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：2018年7月2日；注册资本：1600万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-1135；通信地址:北京市大兴区瀛海镇锦城商业中心5号楼909室(2023年报)；经营范围：劳务分包；施工总承包；专业承包；销售建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京****建筑劳务有限公司持有北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，详细地址：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-1135；证书编号为：D311390858，资质类别及等级：施工劳务不分等级2018/08/29；有效期至2028年12月22日。

北京****建筑劳务有限公司持有北京市住房和城乡建设委员会颁发的《安全生产许可证》；详细地址：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-1135；证书编号：（京）JZ安许证字[2021]016717；许可范围：建筑施工；有效期：2021年10月15日至2024年10月14日。

（二）其他相关单位概况

1.事故项目建设单位

中国****集团有限公司。统一社会信用代码：9112000010********；法定代表人：方某某；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：1992年7月21日；注册资本：66000万元人民币；企业类型：有限责任公司；注册地址：天津市河北区中山路10号；经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制；建设工程质量检测；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；水土流失防治服务；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；仪器仪表修理；专用设备修理；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.事故项目总承包单位

*****集团有限公司。统一社会信用代码：9114000011********；法定代表人：李某某；登记状态：存续（在

营、开业、在册）；成立日期：1992 年 11 月 20 日；注册资本 ：506067.734 万元人民币；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：太原市万柏林区西矿街 130 号；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营；对外劳务合作；建设工程质量检测；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；爆破作业；公路管理与养护；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；测绘服务；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械设备销售；高品质特种钢铁材料销售；汽车销售；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；水泥制品制造；工程造价咨询业务；对外承包工程；消防技术服务；以自有资金从事投资活动；采购代理服务；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；铁路运输辅助活动；交通设施维修；

软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

*****集团有限公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，详细地址：太原市万柏林区西矿街130号；证书编号为：D114003296，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。水利水电工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；机场场道工程专业承包壹级（不含道面）；有效期至2028年12月22日。

*****集团有限公司持有山西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》；详细地址：太原市万柏林区西矿街130号；证书编号：（晋）JZ安许证字[2011]000181；许可范围：建筑施工；有效期：2023年1月19日至2026年1月19日。

3.事故项目监理单位

****工程设计集团有限公司，统一社会信用代码：9111000010********；法定代表人：陈某某；登记状态：存续（在营、开业、在册）；成立日期：1992年11月20日；注册资本：

21708.403983 万元人民币；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册地址：北京市丰台区丰台北路 36 号 2 层经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；工业工程设计服务；设备监理服务；单建式人防工程监理；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；城市轨道交通设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）事故项目概况

2023 年 2 月 18 日，中国****集团有限公司与*****集团有限公司签订《新建广州至湛江高速铁路********站前工程 GZZQ-**标》施工单价承包合同，合同编号：2022 集团总包 03 分 04-2023 号：合同中对工程发包人、承包人的施工安全责任进行了明确约定，签订安全生产协议书。

2023 年 3 月 31 日，******有限责任公司与****工程设计集

团有限公司签订《新建广州至湛江高速铁路********及同步实施等相关工程施工监理》合同协议书，招标编号：0724-2240S2706160，合同编号：**公司（广湛）（监）合〔2023〕2号，对监理内容进行了明确约定，签订安全生产协议书。

2024年8月23日，*****集团有限公司与北京****建筑劳务有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》合同编号：GZZSJJC-1402-2024-ZJ-023；合同中对工程承包人、劳务分包人的施工安全责任进行了明确约定，签订建筑安装工程施工安全生产管理协议[1]。

*******集团有限公司**设立了项目部、分部级、工区级安全生产监督部，并任命了项目部级、分部级、工区级安全生产管理人员，相关人员均持有与职责相适应的资格证书；制定了包含26个制度文件的《安全管理制度汇编》修订版。

北京**建筑劳务有限公司**未成立施工现场安全生产管理架构，无任命主要管理人员和安全管理人员；制定只有1页纸的《安全管理制度》，无安全检查记录；入场员工的《三级安全教育》、班前安全教育记录、《安全交底》、工程项目施工班前、班后的安全生产活动交底、检查和总结由*****集团有限公司负责。

（四）事故发生经过

2024年9月7日17时30分许，在新建广州至湛江高速铁

[1]《建设工程施工劳务分包合同》十四、安全施工与检查14.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。…。

路********站前工程GZZQ-**标施工工地工区C1和C2区交界处，黄某某站在地面钢板对已灌桩完毕的现场进行清理，杨某某驾驶205型挖掘机在附近辅佐旋挖清理淤泥。

2024年9月7日17时50分许，在距离黄某某左后方3、4米的位置，杨某某驾驶205型挖掘机旋转清淤。挖掘机一侧履带压上钢板，钢板因受压另一侧钢板被翘起。

黄某某站在钢板被翘起一侧，被翘起的钢板抛起来，然后摔到地上，随后钢板往下掉，已跌落地面的黄某某被钢板压住了胸口和左腿。（图1）

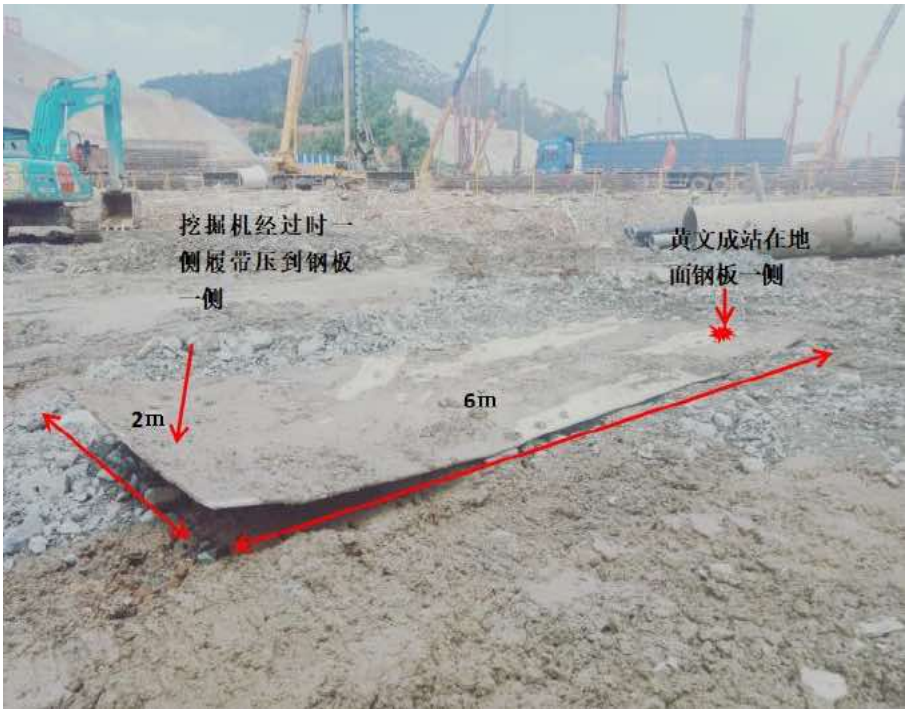


图 1 图示为涉事钢板

（五）事故现场情况

1.事故地点情况。经现场人员指认及事故调查组实地勘验，事故发生地点位于站前工程GZZQ-**标施工现场，现场环境潮湿

泥泞，事发现场泥浆较厚，地面有一块长宽 2×6m、厚约 2 cm的钢板，钢板一侧向上翘，不远处停放着一辆 205 型挖掘机。（详见图 2）



图 2 图示为事发现场环境

（六）发生经过机理分析

杨某某驾驶 205 型挖掘机在工区 C1 和 C2 交界旋转作业时，未注意路面钢板情况，挖掘机履带压上钢板，造成站在钢板上的黄某某跌倒后被钢板压到受伤。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人受轻伤，根据肇庆市第一人民医院入院记录住院号：081****反映，黄某某 1.骨盆多发骨折（骶骨、双侧耻骨联合、右耻骨上支粉碎性），2.左股骨上段骨折，3.左股骨粗隆间骨折，4.骶神经损伤，5.腰 3/4 双侧横突、腰 5 左侧横突骨折，6.右侧多发肋骨骨折，7.双肺挫伤，8.双肺炎，9 右侧血气胸，10.肺气肿，11.左侧腰大肌挫伤并血，12.左侧腹膜后积血积液，13.盆腔积血积液，14.下腹部肠系膜挫伤，15.左侧髂外静脉挫

伤，……18.全身多处皮肤挫擦伤，……20.膀胱壁挫伤。根据《人体损伤程度鉴定标准（重伤、轻伤、轻微伤）》（司发通〔2013〕146号）标准，事故受伤人员达到轻伤标准，事故造成直接经济损失20万元。（含住院医疗费、歇工工资、补助及救济费用）

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9月7日17时55分许，陈某某在C2-C3交界处，看到黄某某被钢板压到后马上跑过去现场查看后马上打电话向吕某某汇报。收到事故信息后吕某某马上赶往现场并向付某某及袁某报告。

17时56分许，在工地的东北角查看排水沟的排水情况的雷某某发现事故情况后马上过去查看，并立即向吕某某及高某报告情况。

离出事地点几十米远的地方作业的崔某某听到叫喊声后马上过去查看，立刻致电龚某某报告情况。龚某某接报后马上赶往现场，并致电吕某某报告情况。

17时56分，袁某收到事故信息后马上打电话把事故情况告诉王某某。

18时许，王某某赶到现场并拨打蛟塘卫生院电话，18时30分，蛟塘卫生院医护人员到场对黄某某进行救治，随后把黄某某接回蛟塘卫生院治疗。

18时12分许，现场工人陈某某拨打110报警。

21 时 33 分许，肇庆市应急管理局值班室通报至区应急管理局值班室。高要区应急管理局随即协调蛟塘镇开展事故核查，并立即组织工作人员赶赴现场，开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

9 月 7 日 17 时 55 分许，杨某某看到黄某某被钢板压倒后，马上用挖掘机移开钢板。陈某某、雷某某、高某、祁某、李某某、吴某某、龚某某等人先后赶到现场开展营救。安全员雷某某让两个工人维持着伤者倒地半躺的姿势防止发生二次伤害，项目的现场负责人龚某某安排工人陈某某打 120 救治求助。其余在场人员先是对事故现场进行警戒，疏散围观群众，并安抚伤者情绪。

（三）医疗救治及善后处理情况

9 月 7 日 18 时，高要区蛟塘镇卫生院接到*****电话求助后，立即安排救护车前往现场。

18 时 30 分，救护车到达现场，经检查后随即使用简易担架搬运至救护车，予开通静脉通道、吸氧等治疗后转回卫生院。王某某、高某、张某某、龚某某一齐随车前往。经初步治疗，院方提出卫生院治疗条件有限，在征得家属同意后，转至高要区人民医院（总院）继续治疗。

23 时 54 分，应患者家属要求，黄某某转到肇庆市第一人民医院继续进行治疗。

事故发生后，区应急管理局、蛟塘镇人民政府高度关注，积极引导涉事单位做好事后安抚赔偿工作。2024 年 11 月 7 日，北

京****建筑劳务有限公司已与黄某某签订赔偿《协议书》，并协助处理完善伤者后续治疗等事宜，伤者家属未上报、投诉，未造成舆论等不良社会影响。事故的善后工作基本完成，社会大局稳定。

（四）应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，北京****建筑劳务有限公司、*****集团有限公司现场施救人员及时参与对黄某某的救助，拨打蛟塘卫生院急救电话，将事故情况报告逐级上报，现场人员拨打 110 电话报告事故情况，涉事公司、卫生部门在整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。

高要区应急局值班室接报后，马上向区人民政府汇报情况并将事故信息告知蛟塘镇人民政府。随后，区应急局与蛟塘镇人民政府派人到场开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及伤者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业做好事故现场围蔽保护。蛟塘镇人民政府将后续相关情况上报区人民政府和区应急局。整个事故接报及应急响应处置流程及时、得当。

三、事故原因分析

直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证综合分析认定，本起事故的直接原因为：

杨某某驾驶 205 型挖掘机在工区 C1 和 C2 交界处旋转作业

时，未注意路面钢板情况，旋转挖掘机，挖掘机履带压上钢板，造成站在钢板上的黄某某跌倒后被钢板压到受伤。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题及处理意见

（一）有关责任单位及人员存在的主要问题

1.北京**建筑劳务有限公司**未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[2][3]；未检查施工现场安全状况，未及时发现并消除事故隐患[4][5][6]，对事故负有责任。

2.付某某，北京**建筑劳务有限公司法定代表人，**主要负责人未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[7][8]，未督促、检查本单位的安全生产工作[9][10]，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。

3.龚某某，作为北京**建筑劳务有限公司**新建广州至湛江

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3]《广东省安全生产条例》第十四条第二款：生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度：……（三）安全风险分级管控和隐患排查治理制度，重大危险源管理制度；……。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 北京****建筑劳务有限公司未向调查组提供本单位安全检查记录。

[6]《建设工程施工劳务分包合同》附件 8 建筑安装工程施工安全生产管理协议 1 总则 1.7.9 定期和不定期开展安全检查，及时发现和消除生产安全事故隐患。3.16 劳务分包人除按第 3.15 条做好分部分项工程、施工机械设备及安全防护措施有效性的保障工作外，还必须经常性的检查本单位安全责任区内的各类隐患，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素等，对发现的各类隐患要及时处理，并将检查记录及处理情况，报工程承包人备案。劳务分包人需将对本单位安全责任区的检查情况或检查记录，每日及时向工程承包人进行书面汇报，以便于工程承包人协助劳务分包人解决其安全责任区的隐患，保证劳务分包人施工工人的安全。

[7] 北京****建筑劳务有限公司未向调查组提供本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件。

[8]《广东省安全生产条例》第十六条：生产经营单位的主要负责人应当履行下列安全生产工作职责：（一）组织制定并实施本条例第十四条规定的安全生产规章制度和安全生产操作规程，加强安全生产标准化建设；……。

[9] 北京****建筑劳务有限公司未向调查组提供法定代表人带队进行生产安全隐患检查的记录文件。

[10]《广东省安全生产条例》第十六条：生产经营单位的主要负责人应当履行下列安全生产工作职责：……（四）督促安全风险分级管控、隐患排查和整改措施的落实，及时消除生产安全事故隐患，每半年至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；……。

高速铁路********站前工程 GZZQ-**标施工工地现场负责人[11][12]，督促检查本单位在站前工程 GZZQ-**标施工现场安全生产工作不到位，动态风险管理不足，未根据施工现场特点，对施工现场安全生产状况进行检查[13][14]，对事故负有责任。

4.杨某某，北京**建筑劳务有限公司挖机司机，**安全意识薄弱，对作业现场环境的安全风险认知不全面，在进行作业前未发现挖掘机作业半径存在的危险因素，未发现作业现场存在的安全风险。

5.事故暴露的其他问题

蛟塘镇政府在分析本辖区安全生产形势时，未能深入透彻地进行，且未严格遵守安全生产法律法规中“三管三必须”的原则。同时，蛟塘镇政府未能依照高要区治本攻坚三年行动的相关文件要求，有效地执行安全生产的源头治理工程、重大事故隐患排查整治工程。此外，对外来施工单位及施工队伍的安全生产状况进行监督检查和巡查的力度不足，未能确保外来施工单位及施工队伍承担起相应的主体责任。特别是在对省级重点项目的工程施工监督和监管方面，存在明显的不足。

（二）相关单位、人员处理建议

---

[11]《建设工程施工劳务分包合同》附件 8 建筑安装工程施工安全生产管理协议 1 总则 1.1 劳务分包人授权龚某某同志为本工程己方现场负责人，授权孙书中等 1 名同志为本工程己方现场专职安全生产管理人员，上述劳务分包人授权的人员全权负责本单位安全生产，…。

[12]《建设工程施工劳务分包合同》附件 26 建筑工人实名制管理协议一、总则 1.劳务分包人授权龚某某同志为本工程建筑工人实名制管理负责人,…。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：（五）……检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。

[14]《广东省安全生产条例》第十九条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，应当履行下列职责：……（五）组织安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。

1.**北京****建筑劳务有限公司**，未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（一）项[16]的规定进行行政处罚。

2.**付某某**，未落实生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[17]第一项的规定进行行政处罚。

3.**龚某某**，未落实生产经营单位安全管理人员法定安全管理职责，对事故负有责任，建议高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[18]的规定进行处罚。

4.**杨某某**，安全意识薄弱，缺乏本岗位安全风险辨识能力，建议由北京****建筑劳务有限公司依照公司管理制度进行处理。

5.其他处理建议

建议责成蛟塘镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[16]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（一）项：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[18]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

事故教训，加强对省重点项目、外来施工单位及施工队伍巡查监管，压实企业主体责任，及时督促企业落实隐患整改工作，杜绝事故发生。

五、事故教训

（一）企业主体责任严重不落实，违法违规建设生产无底线。北京****建筑劳务有限公司安全生产主体责任全部落空，企业主要负责人法律意识淡薄，未履行安全生产法定职责。公司未依法依规健全本单位的各项安全生产规章制度，对外出施工队伍、施工班组未制定相应的操作规程；一线员工安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未结合本单位实际健全生产安全事故应急救援预案。

（二）隐患排查治理不到位。北京****建筑劳务有限公司未制定并落实风险分级管控制度，未开展隐患排查治理，驾驶员驾驶挖掘机进行旋挖清理淤泥时未排查地面状况，挖掘机履带压上地面用于灌桩汽车行驶的向上翘起的钢板，造成钢板另一端往上弹起，施工人员站立的钢板在挖掘机挖斗旋转半径内而未及时发现并加以制止，任由施工人员在危险环境下施工而没有采取必要的防护措施。

（三）施工现场安全管理混乱。现场管理极其混乱，冒险作业；事发前台风“摩羯”带来的降雨造成施工现场非常泥泞，施工现场已明显下过大雨，地面淤泥最厚处达 10 cm，钢板铺在淤泥面上肉眼难以发现地面情况，现场负责人对现场未做动态风险

管理，未加强作业现场安全管理措施，交叉作业未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，现场监管如同摆设。

六、事故整改和防范措施建议

（一）北京****建筑劳务有限公司及*****集团有限公司要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，深刻汲取事故教训，召开警示教育会议，反思事故暴露出的制度、技术、管理等问题，举一反三，查找漏洞，补齐短板，逐项制定落实整改方案，采取有效有力措施，有效防范遏制建筑施工安全事故。

（二）北京****建筑劳务有限公司需深入剖析本企业在安全生产方面存在的不足之处，对建筑施工工程的复杂性和不确定性所引发的施工风险给予高度关注，并加强施工现场的安全动态管理，坚决摒弃任何侥幸和麻痹的心态。对此，两家公司需对建筑施工工程的复杂性和不确定性所引发的施工风险给予高度关注，并加强施工现场的安全动态管理，坚决摒弃任何侥幸和麻痹的心态。首先，要建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和一线员工的安全生产职责，确保安全生产责任落实到人。其次，加强安全生产规章制度的制定和执行，确保各项制度符合法律法规要求，并得到有效执行。同时，加强对一线员工的安全教育和培训，提高其安全风险辨识能力和安全意识。此外，还需结合本单位实际情况，制定完善的生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，提高应急响应能力。在整改过程中，应加强对安全隐患

的排查和整改工作，及时排除潜在的事故隐患，实时监控施工现场的状况，严格防范事故的发生。通过全面深入的剖析和整改，确保企业在安全生产方面取得显著成效，为建筑施工工程的顺利进行提供有力保障。

（三）蛟塘镇人民政府应加强对施工单位的全面监管，确保每一项安全生产措施都能得到有效执行。这包括对施工过程的细致监督，以及安全生产法律法规的深入培训和广泛宣传。通过不断提升从业人员的安全意识和自我保护能力，可以更有效地预防事故的发生。同时，蛟塘镇人民政府还应积极推动施工单位采用先进的安全管理方法和技术，以提高整体的安全生产水平。

（四）各镇（街）、行业主管部门要严格按照“三管三必须”落实监管责任，强化安全监管力度，对违反规定的行为依法进行查处，确保安全生产法律法规的权威性和严肃性。同时，加强对施工现场的巡查，及时发现并整改安全隐患，防止类似事故的再次发生。此外，应定期组织安全生产培训，增强从业人员的安全意识和应急处理能力，为构建安全文化奠定坚实基础。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告